

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

פ/1128/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – הגנה עצמית בנסיבות של אלימות במשפחה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 234¹. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, אחרי סעיף 134 יבוא:

"הגנה עצמית 234. (א) בסעיף זה –
בנסיבות של
אלימות במשפחה

"אלימות במשפחה" – אלימות המופנית כלפי אדם

על ידי בן משפחתו;

"בן משפחה" – הורה, בן או בן זוג;

"אלימות" – אחת מההתנהגויות המנויות להלן

כשהיא נעשית באופן סדרתי ומתמשך:

(1) אלימות מינית;

(2) אלימות פיזית;

(3) איומים;

(4) חשיפתו של קטין או חסר ישע

לאלימות בבן משפחתו.

(ב) לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה

שהיה דרוש כדי להדוף תקיפה שנשקפה ממנה

סכנה לפגיעה בחייו, בחירותו או לגופו, בנסיבות

של אלימות במשפחה.

(ג) לא יראו מעשהו של אדם כלא סביר

בנסיבות של אלימות במשפחה, בשל כך שלא נסוג

מבית מגוריו.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(ד) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו אם המעשה היה לא סביר בעליל, בנסיבות של אלימות במשפחה, לשם מניעת הפגיעה.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א) מעשה אלים יחיד ייחשב כאלימות במשפחה אם אופיו הוא קיצוני.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לספק מענה משפטי לסוגיה מורכבת ונדירה של נשים הממיתות את בני זוגן על רקע של התעללות מתמשכת. הצעת החוק נועדה להביא להכרה משפטית בתופעה הייחודיות של הגנה עצמית בנסיבות של אלימות במשפחה אשר היא בעלת מאפיינים ייחודיים שכיום לא באים לידי ביטוי כראוי בחוק העונשין.

בשנת 2018 ריצו שמונה נשים שהורשעו בעבירות המתה של בן זוגן, עונש מאסר בכלא "נווה תרצה", רובן נשים חסרות עבר ורקע פלילי שהורשעו בעבירות רצח ונשפטו למאסר עולם. נשים אלו חוו מצד בן זוגן התעללות פיזית, נפשית, מינית וכלכלית ולפני ביצוע מעשה העבירה שיתפו במצוקותיהן את החברה ומוסדותיה ולא זכו לעזרה. שיתוף זה בא לידי ביטוי בפניות לבני משפחה, ללשכות לשירותים חברתיים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהגשת תלונות במשטרה, שהייה במקלטים לנשים מוכות ואשפוזים בבתי חולים עקב האלימות שספגו. לדאבונן של הנשים, הן חוו אכזבה רבה עקב כך שלא קיבלו מהמדינה סיוע הולם וראוי והחשש לחייהן גבר, לבסוף הן ביצעו את המעשה הקשה והנורא של המתת בני זוגן המתעללים.

מדינת ישראל הכירה, בחוק, בהצדקה להקל בעונשן של נשים שהרגו את בני זוגן, אך לא הכירה ב"נסיבות הייחודיות של אלימות במשפחה", הטומנות בחובן את "תסמונת האישה המוכה", לצורך טענת הגנה מן הצדק או הגנה עצמית, בשלב הכרעת הדין.

במדינות שונות בעולם, בהן חלק ממדינות ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ואנגליה, הכירו משפטית וחוקית בקיומן של הנסיבות הייחודיות שבמסגרתן נפגעי אלימות חרדים לחייהם ובטוחים שבני זוגם האלימים ימצאו אותם בכל מקום אשר אליו יפנו או יברחו. הכרה משפטית זו מצביעה על כך שבעולם ישנה הבנה כי הנאשמים הללו, ברובם המכריע נשים, הן קורבנות של אלימות קשה ומתמשכת מצד בן הזוג, ושל אוזלת היד מצד המדינה ומוסדותיה אשר לא סייעו להפסקתה ובכך אפשרו את המשך ההתעללות ואף את התעצמותה. בהתאם לכך, במדינות הללו זוכים אותם הנאשמים להסדרים משפטיים של אחריות מופחתת או הגנה עצמית – ועונשם נע בהתאם בין תקופות מאסר קצרות עד פטור מעונש.

לנשים המורשעות בשל המתת בני זוגן המתעללים רקע משותף של התעללות וחיים בצל הפחד. הן אינן פושעות או עברייניות סדרתיות המהוות סכנה לציבור. לפי תפיסתן, הן ביצעו את מעשה העבירה כדי להגן על חייהן וחיי ילדיהן ולהישאר בחיים.

על פי מאמרם של חוה דיין ועמנואל גרוס מקורה של דוקטרינת ההגנה העצמית בזכותו של האדם להגן על עצמו בנסיבות מסוימות באמצעות פעולות להדיפת תקיפה שהיא "עצמית", כיוון שאיננה מטעם רשויות החוק המופקדות על שמירת הסדר הציבורי. העוגן החקיקתי לכך נמצא בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו לסעיפיו, והסדרה ספציפית של הגנה עצמית קיימת בסעיף 34(ג) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.

(להלן – חוק העונשין).

מגמת הרחבה של סייג ההגנה העצמית בוטאה במפורש בתיקון מס' 37 לחוק העונשין הרואה בהגנה עצמית ערך סוציו-מדיני חשוב וקובע כי בתנאים של הגנת הפרט "אין אדם זקוק לפטור מאחריות פלילית" אלא למעשה הוא "אינו נושא כלל באחריות פלילית".

בכל זאת ולמרות מגמת ההרחבה של ההגנה העצמית מצד המחוקק, בתי המשפט ממשיכים לבחון בקפידה את התקיימותם של שישה יסודות בטרם יעניקו פטור מאחריות פלילית:

1. יסוד ההדיפה: היעדר יסוד התקפי במעשה ההתגוננות של הפרט. 2. יסוד המידיות: מעשה ההתגוננות הוא מידי. 3. יסוד הסכנה הממשית: היות הסכנה על המתגונן מוחשית. 4. יסוד הסבירות: לפיו חומרת תוצאות ההתגוננות לא יעלו על התוצאות שהיו אמורים למנוע. 5. יסוד הנחיצות: בחירה בחלופה הפוגענית פחות, ובכללה הדרישה לנסיגה מהזירה. 6. יסוד ההתנהגות הפסולה: אי-גרימת המצב על ידי התנהגות פסולה של המתגונן.

רציונל הדרישות הללו הוא שמירת החוק והסדר החברתי, אולם בחינה מעשית ומגדרית מגלה שהצבתן יוצרת מציאות מקוממת ועגומה. חמש מתוך שש הדרישות המצוינות לא עולות בקנה אחד עם המסר החברתי-תרבותי-חינוכי להתנהגותן של נשים בכלל, ונשים מוכות בפרט. למשל, מאפיין ייחודי של תגובת האישה המוכה כלפי בן הזוג האלים הוא שתגובתה נעשית דווקא בשלב השקט יותר של ההתפייסות או לאחר שחלפה הסכנה המידית והיא חשה כי יש לה את הסיכוי לגבור על כוחו העודף של הגבר. אבל, תגובתה המאוחרת לא מתיישבת עם דרישות הפסיקה להדיפה ולמידיות כי הדרישה להדוף את התוקף בזמן ההתקפה אינה ברת ביצוע ועלולה להחמיר את עוצמת האלימות כלפיה. על כן, בחינה משפטית צרה וקונקרטית של האירועים הסמוכים למעשה העבירה במנותק מהדינמיקה המצטברת, המחזורית והפטליסטית בין בני הזוג, מביאה בהכרח למסקנה מוטעית שלא נשקפה לאישה סכנה אובייקטיבית מידית שמכוחה היה סביר ומוצדק להגיב בכוח קטלני. הנפקות המשפטית של מסקנה זו היא שתגובת האישה מסווגת בדוקטרינה המשפטית כמעשה התקפי ולכן כעבירה פלילית. (מתוך מאמרם של: דיין, ח. וגרוס, ע. (2012), הגנה עצמית בנסיבות של אלימות במשפחה: הצעה לתיקון חוק העונשין, הארת דין (1), 1-19).

על פי תמר דהאן, גם דרישת הנסיגה במקרים של נשים מוכות המתורגמת לשאלה הנפוצה: "מדוע הן אינן עוזבות?" היא בעייתית. הישארותה של האישה מעידה לא רק על בחירתה הפוזיטיבית להישאר עם בן הזוג האלים, אלא גם על קשיים רבים הכרוכים בהחלטה על נטישה. לדוגמה: הדאגה לילדים, התלות הכלכלית בבן הזוג, מחסור במקומות חלופיים למגורים ואוזלת היד של רשויות. למעשה, נטישת הזירה לא מונעת את התקיפה הבאה מצד בן הזוג אלא רק דוחה אותה, ולעיתים אף מחמירה אותה. כמו כן, יש לזכור כי דרישת הנסיגה, ככל שהיא מופנית לנשים מוכות, קשורה בכך שה"זירה" היא ביתה, ולכן יש בדרישה זו גם פגיעה עקרונית בזכותה של האישה כאדם לחיות בזכות ולא בחסד בין כותלי ביתה.

הסוגיה המשפטית של סייגים לאחריות פלילית בהקשר זה היא מורכבת, אך ראוי לחתור להסדר משפטי הולם יותר. בתרחיש החיים העגום, המייאש והטרגי של נשים מוכות, הן חסרות אוניס אל מול מר גורלן ולתגובה עצמית שלהן תוצאות פליליות מרחיקות לכת. הצעה זו נועדה לקבוע הגנה חדשה בנסיבות של אלימות במשפחה. הגנה כזו תיתן ביטוי לנסיבות הקיצוניות שגשים פועלות בהן במקרים של אלימות מתמשכת וסדרתית במשפחה. התיקון המוצע יאפשר לנאשמות, בנסיבות של אלימות במשפחה, לקבל הגנה פלילית, כיוון שמבחינה הנסיגה, הסבירות והמידיות בהגנה המוצעת יותאמו למאפיינים הנסיבתיים

הייחודיים של אלימות במשפחה. כמצוין, התיקון המוצע עולה בקנה אחד עם מגמות עכשוויות של המחוקק שהרחיב את סייג ההגנה העצמית ועם רפורמות חקיקה מתקדמות המחילות את סייג ההגנה העצמית בנסיבות של התעללות ואלימות במשפחה (ראו : דהאן, ת. (2016). תפיסותיהן של נשים שהורשעו ברצח או הריגה של בן זוגן את השלכות המקרה, עבודת לקבלת תואר מוסמך בבית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב, ישראל).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/24/88), על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/2298) ועל ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/24/3249). הצעת החוק זהה לפ/24/3249 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)